

Nr. 34 Besprechung von Justizvertretern mit dem Reichsführer SS Himmler. 13. Februar 1937*R 22/1437, Bl. 60–61 Vermerk von MR E. Schmidt und OStA Nörr/RJuM**Beginn:**Beginn:***[ARBEITSEINSATZ DER STRAFGEFANGENEN FÜR ZWECKE DES VIERJAHRESPLANS]**

Am 12. 2. abends teilte Herr *Kaulbach* mit, daß der Reichsführer SS über den Einsatz der Gefangenen für den Vierjahresplan unterrichtet werden wolle; Herr StS Dr. *Schlegelberger* habe angeordnet, daß diese Unterrichtung durch den stellv. Leiter der Abt. III B¹ und den Sachbearbeiter erfolgen solle². Am 13. 2. wurden die Unterzeichneten von dem Reichsführer SS empfangen. Der Reichsführer teilte zunächst mit, daß er von Ministerpräsident *Göring* den Sonderauftrag erhalten habe, dafür zu sorgen, daß alle Arbeitsfähigen, die bisher nicht arbeiten, für die Ziele des Vierjahresplanes, insbesondere zur Abhilfe des bestehenden Landarbeitermangels (es fehlen etwa 200 000 Landarbeiter), beschäftigt werden³. Zu diesem Zweck lasse er an allen Orten, wo noch Arbeitslose vorhanden seien, einige arbeitsscheue Elemente in Lager bringen, die dort täglich bis zu 14 Stunden arbeiten müßten; dadurch soll ihnen und den anderen gezeigt werden, daß es besser sei, sich in der Freiheit eine Arbeit zu suchen als die Gefahr zu laufen, in ein solches Lager verbracht zu werden⁴. Im Rahmen des ihm erteilten Auftrages beabsichtige er, auch die noch unbeschäftigten Justizgefangenen einzusetzen. Die Unterzeichneten teilten das vorhandene Zahlenmaterial mit, ebenso die Maßnahmen, die bisher für den Einsatz von Gefangenen für den Vierjahresplan getroffen wurden oder in Vorbereitung sind. Der Reichsführer bat, ihm diese Angaben bis zum 15. d. M. schriftlich zu machen, auch ihm eine Karte über die örtliche Lage der Besonderen Vollzugsanstalten zu überlassen. Im einzelnen führte er aus:

– 1.

Besonders groß sei der Landarbeitermangel bei der Rübenerte. Es wäre daher zu prüfen, ob nicht während der Erntezeit weibliche Gef[angene] zur Ernte abgestellt werden könnten.

– 2.

Es sei im Interesse unserer Ernährungslage erforderlich, im möglichst weiten Umfang Rüben zu ziehen, zu diesem Zweck auch Wiesen umzubrechen. Die Rüben müßten in bes[onderen] Trockenanlagen getrocknet werden. Diese Arbeiten seien im Nov. bis Januar zu verrichten, also in Zeiten, wo für die Gefangenen häufig keine genügende Arbeit vorhanden sei. Er nehme daher in Aussicht, an günstig gelegenen Vollz[ugs]Anst[alten] solche Trockenanlagen errichten zu lassen.

– 3.

Er rege an, die Arbeitszeit in den Emslagern⁵ auf täglich 12 Stunden festzusetzen, um die Arbeiten dort möglichst zu fördern. Er sei der Meinung, daß man dorthin nicht das bessere Gefan-

¹ Unterabt. Strafvollzug. Leiter war MDgt. Rudolf Marx, stv. Leiter MR Edgar Schmidt.

² Hierzu die Aufzeichnung des KGR Kaulbach, pers. Ref. bei RJuM Gürtner, vom 12. 2. 1937: Um 18 Uhr abends habe Gruppenführer Wolff, Chef des Pers. Stabes des RFSS, angerufen und ihm den dringenden Wunsch Himmlers nach Unterrichtung über die Möglichkeiten eines forcierten Arbeitseinsatzes der Strafgefangenen im Rahmen des VJP bestellt, tunlichst schon am Folgetag. Nach Rücksprache mit StS Schlegelberger habe er sogleich MR Schmidt in dessen Wohnung dahin verständigt, er und OStA Nörr möchten Himmler am nächsten Tag um 12 Uhr aufsuchen. R 22/1437, Bl. 59.

³ S. Dok. Nr. 27, zu Anm. 19–23.

⁴ Vgl. AYASS, „Asoziale“, S. 41–46, 138f.; DERS., „Gemeinschaftsfremde“, Nrr. 47–49.

⁵ Strafgefangenenlager im Emsland nahe Papenburg („Moorlager“); s. R 3001/9827; D. GARBE in: BENZ/GRAML/WEISS Enzyklopädie, S. 445f.; GRUCHMANN, Justiz, S. 362ff.

genenmaterial (Gefängnisgefangene), sondern das schlechtere (Zuchthausgef. u. Sicherungsverwahrte) verbringen sollte, natürlich unter genügend scharfer Bewachung. Einwendung[en] gegen die Beschäftigung dieser Art von Gefangenen etwa von seiten des Arbeitsdienstes könne er in einer Zeit, wo alle vorhandenen Arbeitskräfte eingesetzt werden müssen, nicht als stichhaltig anerkennen. In diesem Zusammenhang berührte der Reichsführer die Frage, ob man nicht die Sicherungsverwahrten in seine Lager verbringen könnte⁶.

Auf Frage erklärte der Reichsführer, daß durch die von ihm angeregten Maßnahmen die vorhandenen Arbeiten und Betriebe der Vollz.Anst. nicht gestört werden sollten. Er bat schließlich, den Herrn Reichsmin. der Justiz entsprechend zu unterrichten und ihm, dem Reichsführer, den für die Erörterung dieser Fragen zuständigen Sachbearbeiter mitzuteilen⁷.

Berlin, den 15. Februar 1937

Schmidt Nörr

⁶ Zur Abgrenzung der gerichtl. Sicherungsverwahrung aufgr. des Gesetzes gegen gefährl. Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24. 11. 1933 (RGBl. I S. 995; Druck: OSTENDORF, Dokumentation, S. 70–74; s. ARH I/2, Nr. 244 P. 10; ARH III, Nr. 199 Anm. 4) von der polizeil. „Vorbeugungshaft“, die in Konzentrationslagern vollstreckt wurde, vgl. V. GÖTZ in: DT. VERWALTUNGSGESCHICHTE IV. S. 1021; GRUCHMANN, Justiz, S. 719–745; TERHORST, Poliz. Überwachung und Vorbeugehaft, passim; WERLE, Justiz-Strafrecht, S. 488–532. Meldungen der Generalstaatsanwälte über die Zahl der in ihren Bezirken einsitzenden Sicherungsverwahrten 1937/38 in: R 3001/9852; zu Ausbau und Vollzug der Vorbeugungshaft: R 22/1469.

⁷ Die von Himmler erbetenen Angaben übermittelte der RJuM am 17. 2. 1937: Dok. Nr. 36.

Zitierhinweis

Nr. 34 Besprechung von Justizvertretern mit dem Reichsführer SS Himmler. 13. Februar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d034>